

Nr. 36 Vermerk des Ministerialrats Willuhn vom 3. November 1934

R 43 II/506, Bl. 42–43 Original

Beginn:

Beginn:

[Wunsch des Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen nach Übernahme der Leitung des Unternehmens „Reichsautobahnen“]

a) *Jetzige Regelung:*

Durch § 1 des Gesetzes vom 27. Juni 1933 (Reichsgesetzbl. II S. 509)¹ wurde die Deutsche Reichsbahngesellschaft ermächtigt, das Zweigunternehmen „Reichsautobahnen“ zu errichten. Der Bau und Betrieb eines leistungsfähigen Netzes von Kraftfahrbahnen ist ihm durch Gesetz als Aufgabe zugewiesen. Nach § 5 a.a.O. übernimmt die Deutsche Reichsbahngesellschaft die Verwaltung und Vertretung des Unternehmens „Reichsautobahnen“.

Die Reichsbahngesellschaft hat dieses Zweigunternehmen errichtet und die Satzung erlassen. Die gesetzlichen Organe der Gesellschaft „Reichsautobahnen“ sind der Verwaltungsrat und der Vorstand. Der Verwaltungsrat ist, der gesetzlichen Regelung entsprechend, vom Präsidenten des Verwaltungsrats der Deutschen Reichsbahngesellschaft berufen worden. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft „Reichsautobahnen“ hat seinerseits, dem ihm durch Gesetz gegebenen Auftrag nachkommend, den Vorstand der Gesellschaft Reichsautobahnen bestellt. Nach dem Gesetz (§ 3 Abs. 4 der Ersten Durchführungsverordnung vom 7. August 1933, Reichsgesetzbl. II S. 521) ist der Generaldirektor der Deutschen Reichsbahngesellschaft² Mitglied und zugleich Vorsitzender des Verwaltungsrats *und des Vorstandes der Reichsautobahnen*.

Der Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen hat ein weitgehendes Mitwirkungsrecht bei der Bestellung des Verwaltungsrats und des Vorstandes.

Nach § 8 der Satzung führt der Vorstand die Geschäfte unter der Aufsicht des Verwaltungsrats.

b) *Beabsichtigte Neuregelung:*³

Der Generaldirektor der Deutschen Reichsbahngesellschaft soll die ihm durch Gesetz eingeräumte Mitgliedschaft und den Vorsitz im *Vorstand* nicht mehr innehaben. Er soll aber Mitglied und Vorsitzender des Verwaltungsrats bleiben. Die Mitgliedschaft *und* den Vorsitz im *Vorstand* soll der Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen erhalten.

¹ Gesetz über die Errichtung eines Unternehmens „Reichsautobahnen“; s. ARH I/1, Nrr. 156 P. 4, 158, 166 P. 6.

² Dormmüller.

³ Am 29. 10. 34 hatte G1Str. Todt der Rkei Entwürfe für ein Schreiben Hitlers an die Gesellschaft „Reichsautobahnen“ (RAB) zugeleitet, durch das „die Einheit in der Führung des Unternehmens“ (Begleitschreiben) hergestellt werden sollte. Wie Todt später Willuhn wissen ließ, war Hitler der Auffassung, daß Todt in die Leitung der RAB „hinein müsse“. Der Entwurf knüpfte an den Umstand an, daß mit der Inangriffnahme der Bauarbeiten auf allen projektierten RAB-Strecken eine neue Arbeitsphase begonnen habe, und regte folgende Entschließung Hitlers an: „Es erscheint mir daher richtig, den Generalinspektor als den Fachmann auf dem Gebiet des Straßenwesens im Sinne meiner ursprünglichen Absicht enger mit dem Unternehmen ‚Reichsautobahnen‘ zu verbinden. Deshalb bestimme ich, daß der Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen bis auf weiteres gleichzeitig den Vorsitz im Vorstand des Unternehmens ‚Reichsautobahnen‘ übernimmt. Hierdurch soll für die Zukunft die Möglichkeit geschaffen werden, jeden umständlichen, verzögernden schriftlichen Dienstverkehr zwischen der ausführenden und aufsichtsführenden Stelle zu vermeiden und die innere Einheit herzustellen, die im Interesse des Werkes erforderlich ist.“ R 43 II/506, Bl. 36–40, 44.

c) *Erforderliche Gesetzesänderung:*

Satz 1 Abs. 4 des § 3 der Durchführungsverordnung vom 7. August 1933⁴ muß folgende Fassung erhalten:

„Der Generaldirektor der Deutschen Reichsbahngesellschaft ist Mitglied und zugleich Vorsitzender des Verwaltungsrats der Reichsautobahnen“.

d) Wenn der Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen Mitglied und Vorsitzender des Vorstandes werden soll, dann ist hierzu erforderlich, entweder

- 1.

Bestellung durch den Verwaltungsrat der Reichsautobahnen, oder

- 2.

Bestellung durch Verordnung.

e) *Neuer Rechtszustand alsdann:*

- 1.

Der Verwaltungsrat, der den Vorstand, also auch Dr. Todt, bestellt, wird im Einvernehmen mit Dr. Todt berufen;

- 2.

Der Verwaltungsrat muß auf Verlangen von Dr. Todt vorzeitig abberufen werden;

- 3.

Die vom Verwaltungsrat bestellten Vorstandsmitglieder müssen auf Verlangen des Vorsitzenden des Vorstandes, also des Dr. Todt, abberufen werden.

Die Befugnisse des Verwaltungsrats werden somit sehr stark eingeeengt. Über ihm schwebt bei Meinungsverschiedenheiten mit Dr. Todt jederzeit die Gefahr der Abberufung. Als ein Aufsichtsorgan ist er nicht mehr zu werten. Um ihm diese Stellung zu erhalten, müßten die Befugnisse des Generalinspektors hinsichtlich des Verwaltungsrats und des Vorstandes beseitigt und der Reichsregierung zugewiesen werden.

f) Nach § 5 Abs. 2 des Gesetzes über die Errichtung eines Unternehmens „Reichsautobahnen“ übernimmt die Deutsche Reichsbahngesellschaft die Verwaltung und Vertretung des Unternehmens „Reichsautobahnen“. Diese Befugnisse werden ausgehöhlt, wenn der Generaldirektor der Deutschen Reichsbahngesellschaft die Mitgliedschaft und den Vorsitz im Vorstand verliert. Ihm muß auch deshalb eine vom Generalinspektor für das Deutsche Straßenwesen unabhängige Stellung als Vorsitzender des Verwaltungsrats eingeräumt werden⁵.

W[illuhn]

⁴ Dieser lautete: „Der Generaldirektor der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft ist Mitglied und zugleich Vorsitzender des Verwaltungsrats und des Vorstandes der „Reichsautobahnen“.“

⁵ Willuhn legte nach Benehmen mit Todt am 15. 11. 34 den Entwurf einer 2. DVO zum RAB-Gesetz vor, nach welchem Todt Vorstandsvorsitzender werden und Dormmüller nur Verwaltungsratsvorsitzender bleiben, aber die dem GISTr. bisher zustehende Befugnis, die Abberufung von Verwaltungsratsmitgliedern verlangen zu können, auf die RReg. übergehen sollte; gedacht war daran, daß Hitler die Ausübung dieser Befugnis an den StSRk delegierte. Lammers trug diesen Lösungsvorschlag am 16. 11. 34 Hitler vor, der jedoch offensichtlich mit ihm nicht einverstanden war (Ergebnis des FV schriftlich nicht niedergelegt) und weitere Sondierungen mit Todt befahl; R 43 II/506, Bl. 44, 46. Welcher Ausweg ihm vorschwebte, ergibt sich aus dem Entschließungsentwurf, den Todt nach Besprechung mit Lammers am 7. 12. 34 der Rkei zuleitete: Danach sollte die gemäß § 15 (2) der 1. DVO vom 7. 8. 33 der RReg. zustehende Aufsicht über die Gesellschaft „Reichsautobahnen“, wie dort bereits als Möglichkeit vorgesehen, auf den GISTr. übergehen, unbeschadet der Aufsichtsrechte des RFM in finanziellen Fragen. Auf diese Weise war der maßgebliche Einfluß Todts auf die RAB sichergestellt und eine förmliche Ausbootung Dormmüllers vermieden. Nach Zustimmung des RIM, RFM und RVM vollzog Hitler den *Erlaß über die Übertragung von Aufsichtsrechten über das Unternehmen „Reichsautobahnen“* am 23. 1. 35 (RGBl. II S. 37); R 43 II/506, Bl. 59–71; R 4601/1267, Bl. 169f., 180f.

Zitierhinweis

Nr. 36 Vermerk des Ministerialrats Willuhn vom 3. November 1934 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d036>